

1000012-77.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

Igor da Silva Panuci e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

IGOR DA SILVA PANUCI e YASMIN LUIZA SIMIONATO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1000012-77.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000012-77.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

Igor da Silva Panuci e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

IGOR DA SILVA PANUCI e YASMIN LUIZA SIMIONATO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de 2021, às 31h30min, no KM 28 + 400m, da SP 327 (Rodovia Orlando Quagliato), nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de tráfico e entre Estados da Federação, 142 (cento e quarenta e dois) tabletes - com massa de 153,11 quilos - de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (certidões de fls. 328 e 330) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 339/343).

A decisão de fls. 344/345 recebeu a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022.

Os réus foram regularmente citados (certidões de fls. 368 e 371).

Durante a instrução, em razão de falha técnica do som na Penitenciária de Álvaro de Carvalho, a ordem da produção da prova foi invertida, razão pela qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa e os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu IGOR nos termos da imputação contida na denúncia e a absolvição da ré YASMIN da acusação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º

11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório. A defesa reiterou o pedido de absolvição da ré YASMIN e, quanto ao réu IGOR, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º

11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/2006 foram inequivocamente demonstradas em relação ao réu IGOR e ensejam a sua condenação.

A materialidade do tráfico é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 10/12 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 234/237.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogados em juízo nesta audiência, o réu IGOR confessou a prática do tráfico, mas negou a coautoria de YASMIN. Disse que compraram o caminhão com o dinheiro que YASMIN recebeu depois de desfazer a sociedade com o tio, em uma empresa de eventos que decaiu durante a pandemia. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que o caminhão foi comprado em nome de YASMIN porque ela tinha um score melhor do que o seu. Narrou que foi para Ponta Porã para trocar os pneus e que lá recebeu a proposta de transporte da droga, que aceitou sem o conhecimento de YASMIN, que o acompanhou na viagem porque (o réu) tinha sofrido um acidente e não conseguia mexer sozinho na carga.

Por sua vez interrogada, YASMIN negou a prática do tráfico e reiterou a versão de IGOR a respeito da origem do dinheiro para a compra do caminhão e da viagem dele para Ponta Porã.

Os policiais militares rodoviários Fernando Ferrer e Luis Gustavo da Silva Schwars afirmaram que receberam uma denúncia de que a carreta poderia estar transportando droga e deram ordem de parada ao réu. Disseram que os réus apresentaram nervosismo, razão pela qual resolveram levar o veículo à base para uma revista minuciosa, durante a qual localizaram a cocaína.

Quanto à causa de aumento de pena, a sua ocorrência é inequívoca e decorre da própria narrativa do réu, de que viajava do Mato Grosso do Sul para este Estado de São Paulo.

Quanto à ré YASMIN, acolho a manifestação do representante do Ministério Público, como titular da ação penal, para o fim de considerar não comprovada a sua coautoria.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu IGOR DA SILVA PANUCI, do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/2 (um meio) acima do mínimo legal em razão da quantidade de cocaína que o réu transportava, muito, mas muito mesmo acima da média apreendida nesta cidade e região.

O fato de se tratar de primário não altera o fato em si, assim como tampouco a sua alegação de que não tinha noção da quantidade de droga que transportava.

É pública e notória a existência de uma hierarquia nas organizações criminosas, em que não se permite a um iniciante o transporte de tamanha quantidade de droga, menos ainda de cocaína.

Com a atual facilidade das comunicações, ninguém sai de sua cidade e vai a outra para trocar pneus, ou escapamento, ou carburador, sem antes ter feito a cotação exata para saber se os preços valem a pena. E a cotação seria facilmente comprovável nos autos, mediante a indicação das ligações feitas para quais empresas e quais os contatos dos vendedores.

O réu foi para Ponta Porã especificamente para buscar a cocaína e sabendo exatamente o quanto transportava e o valor altíssimo de sua carga.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão quanto ao transporte e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seicentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias- multa.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Considera-se que o réu transportava, ciente de que o fazia e com a intenção de fazê-lo, 153,11 quilos de cocaína, que, se chegassem ao seu destino, provavelmente causariam a desgraça de tantas famílias em razão do vício de seus membros.

Tais fatos significam sem dúvida que, ao menos para o caso concreto, o réu se envolveu com traficantes de grande porte, o que por si enseja o reconhecimento de que a aplicação da causa de diminuição da pena não caracterizaria medida de política criminal, mas sim estímulo à continuidade de sua conduta delitiva, o que não se pode admitir.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Considerando as já referidas peculiaridades do caso concreto, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu está sendo condenado pela prática do crime de tráfico de 153,11 de cocaína, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal.

I – CONDENO o réu IGOR DA SILVA PANUCI, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

II – ABSOLVO a ré YASMIN LUIZA SIMIONATO da acusação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Embora o caminhão e os dois semi-reboques tenham sido registrados em nome da ré YASMIN, é de rigor a conclusão de que se tratou de negociação feita pelo réu IGOR e em seu benefício, bem como que o veículo foi por ele conscientemente utilizado para o transporte de 153,11 quilos de cocaína.

Considera-se também que não há prova idônea da origem do dinheiro no desfazimento da sociedade entre YASMIN e seu tio, que sequer foi arrolado como testemunha de defesa para a comprovação dessa origem.

Sob tais fundamentos, de acordo com o disposto no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União dos veículos apreendidos nos autos (fls. 13/14). Após o trânsito em julgado, oficie-se à SENAD informando a sua liberação para retirada.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 13/14), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA